

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		04/12/2024	
Date d'affichage de la convocation :		04/12/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONÉ à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONÉ, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE.		
Secrétaire de séance	Stéphane QUINTIN.		

AFFAIRE N°08 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Convention de servitudes entre ENEDIS et la commune
pour le remplacement d'un réseau aérien parcelle AK93
LES COLOMINES.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que la société ENEDIS entame le renforcement de son réseau électrique entre les Communes de Perpignan, Cabestany et Saleilles et cela implique une série de travaux impliquant de la dépose de lignes et leurs remplacements par des câbles d'une plus haute performance.

Des câbles aériens dans la majorité des cas seront enterrés mais sur la parcelle communale en question (AK93) il s'agit de déposer la ligne et d'en installer une nouvelle de 20 000 Volts, toujours en aérien mais avec l'installation d'un nouveau support à côté de l'actuel, en bordure du chemin rural n°1 dit du Mas Fabre. Un dossier de consultation est en cours d'élaboration de la part d'ENEDIS qui présentera l'ensemble de ces travaux engagés.

Ainsi, une convention de servitudes entre la société ENEDIS et la Commune, permettra à la société sur la parcelle AK93 :

- D'établir à demeure 1 support (équipé ou non) et 1 ancrage pour conducteurs aériens électriques à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les toits ou terrasses des bâtiments. Pour le support, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont respectivement de 230 cm x 230 cm ;
- De faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus des dites parcelles désignées sur une longueur totale d'environ 10 mètres ;
- Pas de nécessité d'un coffret ;

- D'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênant leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;
- D'utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) ;

Il est rappelé que la Commune conserve la propriété et la jouissance de la parcelle. Une indemnité unique et forfaitaire de 25 euros est prévue à titre de compensation des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits reconnus dans la convention, et seront versés par ENEDIS lors de l'établissement de l'acte notarié.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le projet de convention de servitude entre ENEDIS et la commune pour le remplacement d'un réseau aérien parcelle AK93 LES COLOMINES.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier, et d'authentifier la convention par un acte notarié.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024